

1539844-92.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... que não sabia que o aparelho era produto de roubo porque o indivíduo disse que havia achado na rua. Não declinou o nome nem o endereço do indivíduo (fls. 11).

Em Juízo, o réu mantém-se em silêncio.

As provas colhidas, entretanto, conduzem à sua condenação.

A vítima, no registro do Boletim de Ocorrência (fls. 03/05) e em Juízo narra as circunstâncias da subtração de seu aparelho ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1539844-92.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1539844-92.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência,

Portaria - 2275167/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 20718945 - 47º D.P. CAPAO

REDONDO, 1868924/21/020 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 7818/21/247 - 47º D.P. CAPAO

REDONDO, 2275167 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VAINER GONÇALVES HENRIQUES JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

VAINER GONÇALVES HENRIQUE JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, acusado de, entre os dias 04 e 06 de outubro de 2021, nesta Comarca da Capital, ter adquirido e recebido, em proveito próprio, um aparelho celular LG K52, IMEI 356586115048090, pertencente à vítima J.E.G.A., objeto que sabia ser produto de crime, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12.

A denúncia foi recebida em 13 de dezembro de 2021 (fls. 25).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação. Ratificado o recebimento da denúncia.

Durante a instrução, a vítima do crime antecedente prestou depoimento. Foram inquiridas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu pela procedência da pretensão penal, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pleiteou pela absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal e direito do réu de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade delitiva do crime de receptação restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12, documentos que instruem o inquérito policial e especialmente pelo boletim de ocorrência do crime antecedente de fls. 03/05 - BO nº 1868924/2021.

A autoria delitiva também está demonstrada e recai sobre o acusado.

Interrogado em Delegacia de Polícia, VAINER declara que, um dia antes da abordagem, comprou o aparelho de um desconhecido e pagou a quantia de R\$ 200,00. Declara que não sabia que o aparelho era produto de roubo porque o indivíduo disse que havia achado na rua. Não declinou o nome nem o endereço do indivíduo (fls. 11).

Em Juízo, o réu mantém-se em silêncio.

As provas colhidas, entretanto, conduzem à sua condenação.

A vítima, no registro do Boletim de Ocorrência (fls. 03/05) e em Juízo narra as circunstâncias da subtração de seu aparelho celular, no dia 4 de outubro de 2021.

A testemunha Rodrigo Rigoti, policial militar, em Juízo relata que no dia dos fatos estava em patrulhamento de rotina, quando abordaram o acusado, que trazia consigo um aparelho celular. Após pesquisas de IMEI, constatou que se tratava de produto de crime anterior recente. Não se recorda da justificativa apresentada pelo réu.

Deteve o abordado em flagrante por receptação e o conduziu à Delegacia de Polícia. E seu depoimento em Juízo corrobora aqueles prestados em fase policial, juntados a fls. 09/10 dos autos.

O fato de um segundo policial, um ano depois, não ter se recordado da abordagem do acusado não compromete a narrativa apresentada de maneira segura por uma das testemunhas.

O abordado, em Delegacia, confirma a posse do aparelho, apresentando justificativa absolutamente genérica a fim de legitimar a sua aquisição. Uma das testemunhas relata com precisão a abordagem do réu e a constatação de que o aparelho por ele portado era produto de crime, recordando-se que se tratava de crime anterior recente, o que efetivamente se revelou correto, ante a detenção do réu somente dois dias após o roubo do celular da vítima ouvida.

Como se sabe, no crime de receptação, a verificação do tipo subjetivo deve ser extraída do conjunto de elementos objetivos que cercam o fato. No caso concreto, o réu não comprovou de forma idônea qualquer motivo que pudesse justificar a posse do aparelho celular. Mais do que isso, conforme exposto, o réu não soube identificar minimamente quem seria o indivíduo de quem teria comprado o aparelho, ressaltando-se que sua aquisição teria ocorrido, segundo a própria declaração de fls. 11, um dia após o crime praticado de roubo praticado pela vítima, a indicar de maneira segura a sua vinculação aos agentes do delito anterior.

Considero seguramente demonstrado, portanto, no caso concreto, que o réu tinha efetiva ciência da ilicitude do aparelho que trazia consigo, ante as circunstâncias acima expostas, conclusivas quanto à sua mínima vinculação aos agentes do delito patrimonial grave antecedente.

Comprovada a materialidade e autoria delitiva, assim como o elemento subjetivo do tipo, impõe-se a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias do art. 59, CP não se revelam desfavoráveis. Estabeleço a pena-base no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (cf. certidão de fls. 35/36, processo nº 0041254-70.2018, condenação com trânsito em julgado para

a defesa em 14/11/2019). Ausentes atenuantes. Em razão da reincidência, agravo a pena em 1/6, perfazendo nesta fase 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento nem de diminuição de pena. Pena em definitivo em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Ante a reincidência por crime grave anterior, tendo em vista ainda que o acusado responde atualmente pela prática de crime de roubo majorado, e ainda por verificar que registra evasão de regime semiaberto anterior (fls. 35) estabeleço o regime fechado para início de cumprimento de pena, circunstâncias essas que contraíndicam a fixação de regime menos afilitivo e o afastamento, ante circunstâncias objetivas e concretas, da Súm. 269, STJ.

Reincidente, respondendo a processo por roubo e cometido falta grave (abandono de regime intermediário recentemente), insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu VAINER GONÇALVES HENRIQUE JUNIOR às penas de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal.

O sentenciado respondeu ao presente em liberdade. Faculto a interposição de recurso nessa mesma condição.

Oficie-se à VEC responsável pela execução anterior, informando da presente.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao IIRGD e TRE.

P.R.I.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA